

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ
Số: 15.06.THA/QC - ĐGTS

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 15/2024/HĐDV- THA ngày 02 tháng 4 năm 2024; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá số 15.2024-06/HĐSD-THA ngày 21 tháng 02 năm 2025 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản đối với tài sản kê biên của ông Phạm Văn Phát tại phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 1: Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho việc đấu giá tài sản đối với tài sản kê biên của ông Phạm Văn Phát tại phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá tài sản là thửa đất số 232, tờ bản đồ số 7(D95-I) tại khu Trại Hàm, phường 10, thành phố Đà Lạt (tài sản kê biên của ông Phạm Văn Phát) do Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng thực hiện.

Điều 2: Nguyên tắc đấu giá

Tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bảo vệ quyền và lợi ích của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên;

Điều 3. Thông tin về tài sản đấu giá

1. Tài sản đấu giá: Thửa đất số 232, tờ bản đồ số 7(D95-I) tại khu Trại Hàm, phường 10, thành phố Đà Lạt theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 761385 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cấp ngày 20 tháng 11 năm 2010. Cụ thể:

- | | | | |
|---------------------|---|----------------|------------|
| - Thửa đất số | : 232 | - Tờ bản đồ số | : 7(D95-I) |
| - Địa chỉ | : Phường 10, thành phố Đà Lạt | | |
| - Diện tích | : 220m ² (Hai trăm hai mươi mét vuông) | | |
| - Hình thức sử dụng | : Riêng 220m ² | | |
| - Mục đích sử dụng | : Đất trồng cây lâu năm khác | | |

- Thời hạn sử dụng : Tháng 10/2043
(Tài sản kê biên của Ông Phạm Văn Phát).

Ghi chú: Tài sản được bán theo Biên bản kê biên tài sản ngày 05/12/2023 của Cục Thi hành án tỉnh Lâm Đồng và Bản đồ đo đạc hiện trạng khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng đo vẽ ngày 30 tháng 10 năm 2023 xác định diện tích còn lại thực tế là 219,8 m².

3. Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số 232, tờ bản đồ số 7(D95-I) tại khu Trại Hầm, phường 10, thành phố Đà Lạt.

* Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá:

- Bản án số 392/2015/HSST ngày 05/11/2015 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bản án số 186/2016/HS-PT ngày 11/5/2016 của Tòa Án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 1484/QĐ-CTHADS ngày 04/7/2016 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định về việc uỷ thác xử lý tài sản số 735/QĐ- CTHADS ngày 05/9/2022 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định về việc xử lý tài sản uỷ thác số 02/QĐ- CTHADS ngày 19/9/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng;
- Quyết định về việc rút hồ sơ thi hành án số 01/QĐ- CTHADS ngày 03/10/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng;
- Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 02/QĐ- CTHADS ngày 12/10/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng;
- Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 05/12/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với số BC 761385 ngày 20/11/2010 do UBND thành phố Đà Lạt chứng nhận;
- Họa đồ đo vẽ hiện trạng sử dụng đất do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng đo vẽ và phát hành ngày 30/10/2023;
- Chứng thư thẩm định giá số 01 BLĐ/2024/CT.ĐA ngày 02/02/2024 của Công ty cổ phần thẩm định giá Đông Á.

(Bên A chịu trách nhiệm về giấy tờ pháp lý và hiện trạng của tài sản bán đấu giá).

4. Giá khởi điểm đấu giá: 715.696.573 đồng (Bảy trăm mười lăm triệu sáu trăm chín mươi sáu ngàn năm trăm bảy mươi ba đồng).

* **Ghi chú:** Giá khởi điểm của tài sản không bao gồm thuế VAT. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành trên giá trị tài sản đấu giá.

Điều 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản; tham khảo hồ sơ, giấy tờ liên quan

1. Thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ: Trong giờ hành chính kể từ ngày 17/3/2025 đến 17giờ00 ngày 21/3/2025.

2. Địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (số 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và nơi có tài sản toạ lạc.

Điều 5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; tiền mua hồ sơ đấu giá

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/02/2025 đến 17g00 ngày 25/3/2025.

2. Địa điểm: Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (số 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

3. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000đồng/01 bộ hồ sơ
(Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản).

Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá được hoàn trả lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn trả lại tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong tổ chức đấu giá.

Khoản tiền này khách hàng nộp trực tiếp ngay khi mua hồ sơ tham gia đấu giá và không hoàn trả nếu khách hàng không nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

4. Hồ sơ đấu giá bao gồm:

- Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng ban hành. (bản photo)
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá. (bản photo)
- Phiếu đăng ký do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng ban hành. (bản chính)

Điều 6. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/02/2025 đến 17g00 ngày 25/3/2025.

2. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (số 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

Điều 7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

a) Những người không đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự; người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

hoặc người tại thời điểm đăng ký đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản; người có quyền quyết định bán tài sản; người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột của những người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản; người có quyền quyết định bán tài sản; người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật

- Các cá nhân trong cùng 01 hộ gia đình, có quan hệ vợ chồng con hoặc 02 công ty con trong cùng 01 công ty mẹ thì không đăng tham gia đấu giá cùng 01 tài sản.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

b) Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Các cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng quy định tại mục a khoản 1 Điều này có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản.

- Đối với một số loại tài sản đặc biệt theo quy định của pháp luật phải đáp ứng một số điều kiện khác, khi đăng ký tham gia đấu giá, cá nhân, tổ chức cần phải chứng minh được bằng văn bản về việc đủ điều kiện tham gia đấu giá và mua tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng theo đúng quy định.

- Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;

Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.”.

3. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước được đề nghị rút lại đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm mở cuộc đấu giá, được thực hiện theo điểm b,c khoản 3 Điều này.

b) Trường hợp được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chấp thuận đề nghị rút đăng ký tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá.

c) Trường hợp không được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chấp thuận đề nghị rút lại đăng ký tham gia đấu giá mà người đăng ký tham gia đấu giá vẫn không tham gia đấu giá (mà không thuộc trường hợp bất khả kháng) thì tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá đã nộp thuộc về Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tiền đặt trước không được hoàn trả lại theo khoản 2 Điều 12 Quy chế này.

4. Các cam kết khi đăng ký tham gia đấu giá:

a) Trước khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải xem tài sản, thực trạng, cơ sở hạ tầng... của tài sản đưa ra đấu giá. Người có tài sản và tổ chức đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm đối với trường hợp cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá không xem thực tế tài sản mà vẫn nộp hồ sơ và tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá.

b) Chi phí phát sinh từ việc đăng ký tham gia đấu giá và chi phí từ thu nộp kiểm đếm, chuyển khoản tiền đặt trước sẽ do người đăng ký tham gia đấu giá chi trả, cam kết không khiếu nại gì về lãi suất phát sinh và các chi phí này trong trường hợp cuộc đấu giá bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tạm ngưng, đình chỉ hay không được tổ chức do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật có quy định khác.

c) Cam kết thực hiện nộp tiền trúng đấu giá đúng thời hạn, ký hợp đồng mua bán tài sản và làm thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

d) Người trúng đấu giá tự thanh toán các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật đối với tài sản đã trúng đấu giá.

Điều 8. Tiền đặt trước, thời hạn nộp tiền, phương thức nộp tiền đặt trước

1. Khoản tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản

2. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/02/2025 đến 17g00 ngày 25/3/2025.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước ngoài thời hạn nói trên là vi phạm Quy chế cuộc đấu giá, tiền mua hồ sơ không được hoàn trả lại và khách hàng không được tham dự cuộc đấu giá.

3. Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên tài khoản: *Trung Tâm Dịch Vụ Đấu Giá Tài Sản tỉnh Lâm Đồng*

Số tài khoản: 6410601946

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – chi nhánh Lâm Đồng.

Nội dung: *(Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản kê biên của ông Phạm Văn Phát.*

Điều 9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 28/3/2025.

2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (số 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Điều 10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Bước giá: 20.000.000 đồng/lần trả giá.

Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;

d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;

e) Phát số cho người tham gia đấu giá;

g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

h) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định.

* Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá khi thực hiện một trong các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 12. Các trường hợp được nhận, không được nhận lại tiền đặt trước

1. Người tham gia đấu giá được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Rút lại đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá đã được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chấp thuận.
- Cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức theo quy định.
- Các cá nhân, tổ chức không trúng đấu giá.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoàn trả khoản tiền đặt trước cho các trường hợp nêu trên chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Đã nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 11 của Quy chế này;
- Từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 14 quy chế này.

Điều 13. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận

Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

Điều 14. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 15. Xử lý khoản tiền đặt trước khi kết thúc cuộc đấu giá

Khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 16: Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá:

1. Thời hạn thanh toán: Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp số tiền còn lại sau khi trừ số tiền đặt cọc vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng trong thời hạn không quá **30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.**

2. Phương thức thanh toán: Người mua được tài sản bán đấu giá nộp số tiền còn lại vào số tài khoản: 3949.0.1054515.00000 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng mở tại Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng.

Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản nhưng không

thanh toán số tiền còn lại đúng thời hạn thì khoản tiền đặt cọc sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 18: Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản cho người mua.

1. Thời hạn giao tài sản: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Địa điểm giao tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Phương thức giao tài sản: Giao trực tiếp giữa bên A và bên B với người trúng đấu giá.

Điều 19. Các quy định khác trong phiên đấu giá

- Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng thời gian và địa điểm trong thông báo, niêm yết công khai tài sản đấu giá và mang theo CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để kiểm tra trước khi vào phòng đấu giá. Ngồi đúng vị trí sắp xếp, không đi lại trong phòng đấu giá. Sau khi cuộc đấu giá đã khai mạc và đã có người trả giá, những người tham gia đấu giá đến muộn không được vào phòng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá khi đến tham dự đấu giá với trang phục lịch sự, giữ gìn trật tự chung theo sự điều hành của Đấu giá viên.

- Người tham gia đấu giá trực tiếp trả giá, không được trao đổi với khách hàng khác trong phòng đấu giá. Không hút thuốc, tắt âm điện thoại trong phòng đấu giá, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên.

- Người tham gia đấu giá có hành vi phá rối, cản trở cuộc đấu giá hoặc liên kết, thông đồng dìm giá tài sản giữa những tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá trong quá trình đấu giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá.

- Không được mang theo vũ khí, vật liệu cháy nổ, hoá chất độc hại và các loại khác trái quy định pháp luật đến khu vực tổ chức đấu giá.

- Không say rượu bia và các chất kích thích khác.

- Người tham gia đấu giá và khách mời chứng kiến đấu giá không được chụp hình quay phim trong phòng đấu giá.

- Không tranh luận với Đấu giá viên, người có tài sản, khách mời chứng kiến cuộc đấu giá những trường hợp ngoài phạm vi của tài sản đấu giá.

- Mọi ý kiến khiếu nại, thắc mắc của người đăng ký đấu giá phải được trình bày tại buổi đấu giá trước khi cuộc đấu giá diễn ra. Trung tâm không giải đáp, giải quyết đối với các thắc mắc, khiếu nại được trình bày khi bắt đầu cuộc đấu giá. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc buổi đấu giá tổ chức, cá nhân nếu có khiếu nại, tố cáo phải làm đơn gửi Trung tâm hoặc các cơ quan liên quan để được xem xét, giải quyết theo quy định hiện hành. Việc giải quyết các

khieu nại, tố cáo liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện cuộc đấu giá được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

Tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá, các cá nhân đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quy chế này được đính kèm niêm yết việc đấu giá tài sản và được niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức đấu giá, nơi tổ chức cuộc đấu giá và UBND xã phường nơi có tài sản tọa lạc.

Những nội dung chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

GIÁM ĐỐC

Dương Văn Tám